

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8817/2547

นางสมคิด วิลาสินี
นางพัชรี เพ็งผล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 286

พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. 2542 มาตรา 8

เงินขวัญถุงที่ข้าราชการได้รับจำนวน 7 เท่า ของเงินเดือนตาม พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ถือได้ว่าเป็นเงินบำเหน็จ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 286 (2)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเชิคราชการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งจ่ายเป็นเงิน "ขวัญถุง" จำนวน 60,165 บาท ให้แก่จำเลยเนื่องจากจำเลยลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการ

จำเลยยื่นคำร้องว่า เงินดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 286 ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัดเช็คฉบับดังกล่าวของเจ้า
พนักงานบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เงินตามเช็คที่อายัดมิใช่เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ และ
บำเหน็จของข้าราชการ โจทก์จึงมีสิทธิบังคับคดีได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการอายัดเงินตามเช็คธนาคาร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 60,165 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อช่วย
เหลือข้าราชการที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจำนวน 7 เท่าของเงินเดือนตาม
พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. 2542 มาตรา 8
มีลักษณะเดียวกับการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ข้าราชการที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการตามปกติ ถือได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่ง
การบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 286 (2) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษานั้น ศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(มานะ ศุภวิริยกุล - สมชาย จุลนิติ - ชาลี ทวีวัฒน์)

()

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายวิรัตน์ สัตฐาน

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายสุริยง ลีมสถิรานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ